平顶山市妇幼保健院儿童医疗保健中心项目“3·14”一般墙体坍塌事故调查报告

2020年3月14日9时10分左右，位于平顶山市湛河区开源路南段2号院的平顶山市妇幼保健院儿童医疗保健中心项目现场，发生一起因拆除室内墙体作业引起的墙体坍塌事故，造成1人死亡1人受伤，直接经济损失约75万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）有关法律法规，根据市政府批示，3月17日成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、市住建局、市卫健委等部门组成的市政府“平顶山市妇幼保健院儿童医疗保健中心项目“3.14”一般墙体坍塌事故调查组”，并邀请市监察委派员参加了事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范措施和整改意见。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）工程相关参建单位情况

1、建设单位：平顶山市妇幼保健院（以下简称市妇幼保健院）。地址：平顶山市开源路南段28号、建设路南22号、南环路中段。所有制形式：全民。医疗机构类别：妇幼保健院（三级医疗机构）。经营性质：非营利性（政府办）。服务对象：社会。注册资金：9216.44万元。法定代表人：岳小妹，主要负责人：岳小妹。医疗机构执业许可证有效期限：自2018年12月29日至2033年12月28日，登记号：41684530-641041111G1001，全国唯一标识码：410035125。诊疗项目：预防保健科、全科医疗科（门诊）、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、小儿外科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科（门诊）、口腔科（门诊）、皮肤科、皮肤病专业（门诊）、医疗美容科、美容外科、美容皮肤科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、重症医学科、医学检验科、病理科、医学影像科、X线诊断专业、CT诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、脑电及脑血流图诊断专业、中医科（门诊）、中西医结合（门诊）。

2、总承包单位：河南颍淮建工有限公司（以下简称颍淮公司）。住所：林州市原康镇政府西院，法定代表人：万辉，统一社会信用代码：91410581080831997C，成立日期：2013年10月24日。公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本肆仟万圆整，经营范围：建筑工程、电力工程、石油化工工程、市政公用工程、机电工程、地基基础工程、起重设备安装工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、

钢结构工程、模板脚手架、建筑装修装饰工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、输变电工程、环保工程、特种工程、公路工程、水利水电工程、承装、承修、承试电力设施、电子智能化工程、土石方工程，人防工程、园林绿化工程、温室大棚工程、体育场场地设施工程、建筑物加固和拆除工程（不含爆破）、施工劳务；物业管理服务、水运工程服务、运输服务、造林围栏施工及森林病虫害防治、生态造林防护施工、园林花卉牧草苗木种植销售；建筑垃圾清运；混凝土制品、建材、LED路灯、电力设备、矿山设备、起重设备、机电设备、环保设备、建筑工程机械设备销售；机械设备租赁。塑钢门窗安装（以工商登记机关核准为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。建筑业企业资质证书编号：D241021215。资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，电力工程施工总承包二级，市政公用工程施工总承包二级。消防设施工程专业承包壹级，防水防腐保温工程专业承包壹级，环保工程专业承包壹级，地基基础工程专业承包壹级，城市及道路照明工程专业承包壹级，建筑装修装饰工程专业承包壹级，建筑机电安装工程专业承包壹级，建筑幕墙工程专业承包壹级，古建筑工程专业承包壹级，隧道工程专业承包贰级，输变电工程专业承包贰级，桥梁工程专业承包贰级，钢结构工程专业承包贰级，公路路面工程专业承包叁级，水利水电工程施工总承包叁级，机电工

程施工总承包叁级,公路工程施工总承包叁级,公路路基工程专业承包叁级,石油化工工程施工总承包叁级,河湖整治工程专业承包叁级,特种工程建筑物纠偏和平移专业承包不分等级,特种工程结构补强专业承包不分等级。安全生产许可证编号:(豫)JZ安许证字[2015]060912-02,有效期:2018年5月29日至2021年5月29日。该公司安排人员于2020年3月11日领取了中标通知书,截止事故发生前尚未与建设单位签订施工合同。

3、监理单位:河南海华工程建设管理股份有限公司(以下简称海华公司)。住所:郑州市金水大道102号,法定代表人:张勤,统一社会信用代码:91410100169969212G,成立日期:1993年8月9日。公司类型:股份有限公司(非上市),注册资本:贰仟叁佰捌拾柒万圆整。经营期限:长期。资质证书编号:E141004598-8/1,有效期至2024年9月23日。业务范围:房屋建筑工程甲级,市政公用工程监理甲级,可开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询等业务。该公司于2020年3月4日领取了中标通知书,截止目前尚未与建设单位签订工程监理合同,未安排监理人员进驻施工现场,也未签署该项目的工程开工令。

(二)项目的基本情况

平顶山市妇幼保健院儿童医疗保健中心项目(EPC模式,其概念及本项目的解释见附件1)设计施工总承包标段,位于

平顶山市湛河区开源路南段2号院。项目总投资约750万元(以最终结算价为准),自筹资金已落实。包括设计周期和施工工期,自合同签订之日起共150天。该项目是在原有的两栋建筑物上待进行的设计和施工一体化工程,总建筑面积为3500平方米。两栋建筑物南北相连,其中北侧建筑物东西走向,为四层砖混结构房(之前作为宾馆使用);南侧建筑物南北走向,为二层钢构房(建成未使用)。两栋建筑物均由出租方朗英格投资有限公司租赁给承租方市妇幼保健院,双方签订有租赁协议,并且约定在一定条件下可以对建筑物进行装修、改造和维修维护。

(三)项目在事发前的其它情况

2020年3月2日,颍淮公司中标的平顶山市妇幼保健院儿童医疗保健中心项目(EPC模式)设计施工总承包标段公示期已结束。因为疫情原因,公司委托之前招聘的在平顶山市叶县居住的业务员王新辉与建设方联系,要求配合做好前期的报审、报批手续及项目现场的准备工作。王新辉在叶县乡村因疫情出行市区不便,又托付在平顶山市区居住的与其熟识的董彦军代其前去处理。3月3日上午,董彦军来到市妇幼保健院,与基建科科长樊炳文、科室人员程鹏三人谈论了项目的一些基本情况。董彦军本人有做装饰工程的丰富经验和资源,当了解到的这个项目包含装饰工程时,认为这对自己下一步业务开展有所帮助。3月5日,董彦军到位于市区的河南

嘉泰工程担保有限公司办理了履约担保函和农民工工资支付保函，并且替颍淮公司垫付了4万余元的保函费及押金。3月10日上午，董彦军再一次来到市妇幼保健院沟通工程手续的办理情况，并提出到项目现场看看。樊炳文、程鹏与其一同前往项目现场后，董彦军独自上楼逐层查看。之后，董彦军提出要对现场垃圾及杂物清理的要求，后得到樊炳文应允。下午3时许，董彦军除将现场垃圾、杂物需清理情况汇报给王新辉以外，又提出楼内部分墙体（装修前）需要拆除，大概5-6万元的费用，王新辉答复说自己也不懂，让其灵活自行处理，费用等合同签订后再结算（事发后经询问，王新辉声称并没有听到董彦军汇报拆除墙体一事，与董彦军的描述存在分歧）。董彦军即于当晚就电话联系经常带人干杂活的社会人士毛女，约好于第二天带人前往项目地干活。翌日上午九点左右，毛女带人到现场时，董彦军已从程鹏处拿到项目大门的钥匙在现场等候。整个行动由四楼往下逐层进行（其中拆墙作业自12日始）。截止事发前的3月13日下午，四楼至二楼房间及走廊内的杂物已基本清理完毕，四楼和三楼墙体已拆除并清运完毕，二楼墙体大部分已拆除，但未清理完毕。

（四）拆除工程及施工的性质认定

经查阅平顶山市妇幼保健院儿童医疗保健中心项目招投标文件资料，结合此项目招标代理公司大成工程咨询有限公司提供的情况说明，以及其他证人证言，确定该项目工程招

标范围内不包含拆除工程。

根据《建设工程安全生产管理条例》(国务院第393号令，下同)第十一条规定，建设单位应在拆除工程施工15日前把“施工单位资质等级证明”、“拆除施工组织方案”等相关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案，该拆除工程施工前未按规定进行备案。因备案不属于行政许可，故未备案的拆除工程也不是非法工程。但根据《建设工程安全生产管理条例》第五十四条规定，建设单位未将拆除工程的有关资料报送有关部门备案进行施工活动的，要“责令限期改正，给予警告”，属于违法施工。因此，该拆除工程虽不属于非法工程，但拆除施工属于违法施工。

二、事故发生经过及救援处置情况

（一）事故简要经过

3月14日上午8时许，墙体拆除和垃圾清理工作继续进行。毛女和其丈夫肖顺青、作业人员朱国欣在一楼东半部分的房间和走廊清理和搬运垃圾；工人著国民和另外由其从鹰城广场西南角处自发形成的劳务市场临时找来的两名工人在二楼一起清运垃圾，其中的一人负责将拆除墙体遗留的建筑垃圾装车，另一人负责运送到二楼钢构房大厅西侧窗口处。著国民操作小吊车，将建筑垃圾吊运至地面。在二楼公共卫生间的区域，由工人李红卫和梁民一起协作拆除最后一堵男

女厕所间隔墙。李红卫负责用电锤破坏墙体，由上至下进行，梁民负责用铁锹将垃圾往外移送。当墙体从上部被拆除至一定高度时，李红卫开始从墙体底部由北（外）往南（里）逐步进行掏打破除，最终造成墙体大部分空悬。在墙体自身重力下，墙体向西偏北侧发生倾斜，将连接南墙的四根钢筋（上下各两道）从墙体拉脱而倒塌。李红卫来不及躲闪，被重重拍在下面。同时，墙体倒塌的力量，将梁民推倒在墙的北侧。

（二）事故救援处置情况

当时，正在二楼的作业人员闻声赶往事发地点，发现情况后，迅速大喊：墙倒了，砸住人了！其他人员也闻声赶了过来发现李红卫被倒塌的墙体挤压在墙角处，头朝东脚向西，头颈向下弯曲。左侧身子被压，左腿弯曲。有人喊：老李，老李！李红卫没有反应。众人立即拿来撬杆撬，又合力向上抬墙体，将墙体东侧用砖块垫起。但是，被压的李红卫还是无法脱困。著国民便拨打了119 救援电话。大约五分钟后，湛河区消防大队救援人员携带装备到了现场，利用装备开始破墙抢救被压人员。大约10：30分，李红卫被救出抬送到120急救车上，送往解放军第九八九医院进行救治。因创伤性血气胸和颅脑损伤经抢救无效，于当日11：06分宣布死亡。梁民也被送往第二人民医院治疗，经检查为脑部创伤和背部有瘀血包。经医院救治，目前已康复出院。

三、事故发生原因和性质

（一）事故原因分析

事故调查组通过对事发现场进行勘查，对墙体进行测量、核对和计算，并与现场一楼同样位置未拆除的公共卫生间墙体相对比，以及发现现场有三处位置有直接对墙体根部进行掏打破坏的明显痕迹，经过分析和佐证，基本查清了事故发生的原因如下:

1、直接原因

拆墙作业人员违反《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2016)(以下简称《技术规范》)第5.1.1条 “人工拆除施工应从上至下逐层拆除……”的**强制性条文**，直接对墙体根部进行掏打破坏，冒险作业，导致墙体空悬，在墙体自身重力下，墙体失衡向西偏北侧发生倾斜而倒塌伤人，造成作业人员一死一伤。

2、间接原因

(1)颍淮公司因疫情原因，未安排专职管理人员对现场作业活动进行管理， 对临时雇佣的董彦军私自安排对现场拆墙活动失察；现场拆除作业未设置专职安全生产管理人员，对拆除作业人员违反《技术规范》的冒险行为没有及时发现和制止。

(2)拆除作业人员未进行岗前系统的安全教育培训，安全意识淡薄，违反《技术规范》冒险进行拆除作业。

(3)市妇幼保健院未严格核实董彦军的身份，且在未与总

承包单位签订施工合同的情况下，就将项目现场交付于董彦军本人。市妇幼保健院在董彦军组织人员在项目现场清除杂物等过程中，未依照《安全生产法》第四十六条规定尽到安全检查的责任，对其拆除墙体的违法施工和违反《技术规范》拆除作业行为失察。

（4）董彦军安排布置的拆除墙体施工活动，施工前未告知建设单位，致使建设单位在施工前无依法将拆除工程相关资料报送政府建设部门或相关主管部门备案，造成主管部门对墙体拆除过程缺失监管。

（5）鉴于拆除施工不需行政许可，拆除墙体工程不属于非法工程，负有工程项目监督管理职责的建设、规划、城市执法等部门对“拆墙施工的违法施工行为”存在监管盲区或监管职责不清晰。

（6）市卫健委作为市妇幼保健院的行业主管部门，对该建设项目情况事前不了解，安全监管存在“空档”。

（二）事故性质

经调查认定：该事故是因颍淮公司在项目现场实施的墙体

拆除过程中，作业人员违反《技术规范》冒险拆除作业和现场安全生产管理不到位造成的生产安全责任事故。

四、对事故责任人员及责任单位的处理建议

（一）对责任人的处理建议

1、李红卫，拆墙工人。在拆除项目二楼公共卫生间男女隔墙时，违反《技术规范》冒险进行拆除作业，擅自从墙体底部由北(外)逐步往南(里)进行掏打破除，造成墙体空悬而倒塌，导致事故发生，造成除己之外一名工人受伤，对事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予责任追究。

2、董彦军，颍淮公司派遣的项目前期业务办理人员，又是清除垃圾和杂物的现场临时负责人。在公司未安排拆除作业和专职安全管理人员，也未告知和征得建设单位同意的情况下，擅自决定对建筑物内的部分墙体进行拆除且未编制专项拆除方案；对现场作业人员未进行岗前系统教育培训，对现场作业人员违反《技术规范》冒险拆除作业的行为监督检查不到位，对事故发生负有主要责任，建议颍淮公司与其解除劳务关系。

3、王新辉，颍淮公司业务员，临时负责平顶山市妇幼保健院儿童医疗保健中心项目施工合同签订前的联系、准备工作。安排董彦军清理项目现场杂物、垃圾而本人未到现场查看，

对董彦军擅自组织人员对项目现场进行拆墙活动的违法施工行为失察，对事故发生负有一定责任。建议颍淮公司与其解除劳务关系。

4、王亚洲，颍淮公司副总经理，负责公司市场、经营和工程工作。因疫情原因未安排公司工程管理人员做好平顶山市妇幼保健院儿童医疗保健中心项目施工合同签订前的前期管理工作，也未安排专职安全管理人员对现场作业活动进行隐患排查、安全教育培训等管理工作，对临时雇佣的董彦军私自安排的现场拆墙活动失察，对工程项目的现场安全管理不到位。对事故发生负有主要领导责任。建议颍淮公司免去其副总经理职务。

5、贾晓明，颍淮公司总经理，负责公司全面工作。未按公司管理制度督促好公司管理人员认真落实公司有关安全管理制度和安全生产工作，对该项目的安全管理安排布置不到位。对事故发生负有重要领导责任。建议平顶山市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十二条的规定对其依法进行行政处罚。

6、樊炳文，市妇幼保健院基建科科长，负责全院的基建管理工作。未执行《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款“生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”之规定，在作业期间未组织对项目作业现场进行过检查；未发现颍淮公司人员董彦军擅自组织人员对项目现场进行拆墙活动，对项目现场失察；未按照院《安全管理制度》“谁主管谁负责”的原则管理好该项目，对该项目

的管理不到位；日常未按照《基建科管理制度》的要求对基建工作进行制度化、规范化管理，未建立新建、改建、扩建工程监督管理、第三方管理等制度，对基建工作管理不到位。建议按照《事业单位工作人员处分暂行规定》（国家人力资源和社会保障部、监察部第18号令）第十七条规定，责成市妇幼保健院给予其警告处分。

7、可成，市妇幼保健院党委委员、副院长，分管基建科。未执行《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款“生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”之规定及院《安全管理制度》“谁主管谁负责”

的原则督促基建科管理好该项目，对该项目的现场检查安排布置不到位。根据《中华人民共和国监察法》第四十五条之规定，建议由市纪委监委第二监督检查室对其进行诫勉谈话。

8、宋基中，市妇幼保健院党委副书记、院长，负责全院行政管理工作。在院方与施工总承包单位未签订施工合同或安全生产管理协议前同意施工方进入施工现场；未执行《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第二款“生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”之规定及院《安全管理制度》工作职责和“谁主管谁负责”的原则督促分管基建的副院长可成做好基建管理工作，对该项目

建设情况督促、指导不到位。根据《中华人民共和国监察法》第四十五条之规定，建议责成其向市卫健委党组作出深刻检查。

（二）对责任单位的处理建议

1、颍淮公司，未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条和本公司《安全教育、培训、考核管理制度》的要求安排专人对项目临时雇用人员进行安全教育培训，安全教育培训不到位；未按《建设工程安全生产管理条例》第二十一条规定，安排有相应资格的人员对项目现场的作业活动进行管理，对临时雇佣的董彦军私自安排的现场拆墙活动失察，致使发生违反拆除作业《技术规范》冒险拆除作业，造成人员伤亡事故。对事故发生负有责任。建议平顶山市应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》一百零九条的规定依法对其进行行政处罚。

2、市妇幼保健院，在未与颍淮公司签订施工合同和安全生产管理协议的情况下把项目现场交于颍淮公司，未按《中华人民共和国安全生产法》第四十六条的规定对项目现场进行安全检查，未发现颍淮公司人员董彦军组织人员对项目现场进行拆墙活动，对项目现场失察；日常未按照本院《基建科管理制度》的要求对基建工作进行制度化、规范化管理，未建

立新建、改建、扩建工程监督管理、第三方管理等制度，对基建工作管理不到位。责成其向市卫健委做出深刻检查，并从“3.14”事故中吸取教训，加强和改进安全生产工作。

五、防范措施及整改建议

针对该起事故发生的原因和存在问题，事故调查组特提出如下事故防范措施和整改建议:

（一）颍淮公司要认真吸取“3.14”事故教训，举一反三，认真落实有关安全生产方面的法律、法规，严格落实安全生产管理制度；认真执行《建设工程安全生产管理条例》有关要求，严格工程项目管理，并加强施工现场的隐患排除治理和岗前安全教育培训工作，时刻提高施工人员的安全意识，杜绝类似事故的发生。

（二）市妇幼保健院要按照《中华人民共和国安全生产法》有关规定认真履行项目发包方安全管理职责；按照“谁主管谁负责”的原则抓好各项安全管理责任落实工作；要通过完善相关制度提高基建工作的制度化、规范化管理；要加强对基建管理人员的法律法规和专业知识培训，提高其依法

依规管理工作能力，对项目建设工作要依法履行施工手续，并依法实施监管检查。

（三）市住房和城乡建设局承担着拟定全市工程建设与建筑市场监督管理的地方性法规、规章规定并监督实施的职责，建议针对该事故暴露的监管盲区或监管职责不清晰的情况，要按照《建设工程安全生产管理条例》等有关规定明确拆除施工作业前建设单位材料报备的受理部门及其工作职责，并将其纳入正常的安全监管范畴。

（四）市卫健委作为市医疗机构行业主管部门，按照“管行业必须管安全”的原则，下步要对行业领域建设项目进行排查摸底，做到底子清晰，安全监管到位。

附件:

1、事故现场照片

2、二楼公共卫生间拆除前平面图

3、二楼公共卫生间男女厕分隔墙复原三维示意图

2020年5月14日

附件1

事故现场照片



（一）儿童医疗保健中心项目现场外观照片



(二)倒塌后的墙体因救援而被破坏 ,吊顶遗留的龙骨架清晰可见



（三）倒塌后的墙体因救援而被破坏，用车用千斤顶支撑起来还原。清扫下方的残渣后，除左侧（黄色千斤顶把指向位置）留有墙垛外，其余地面平整。

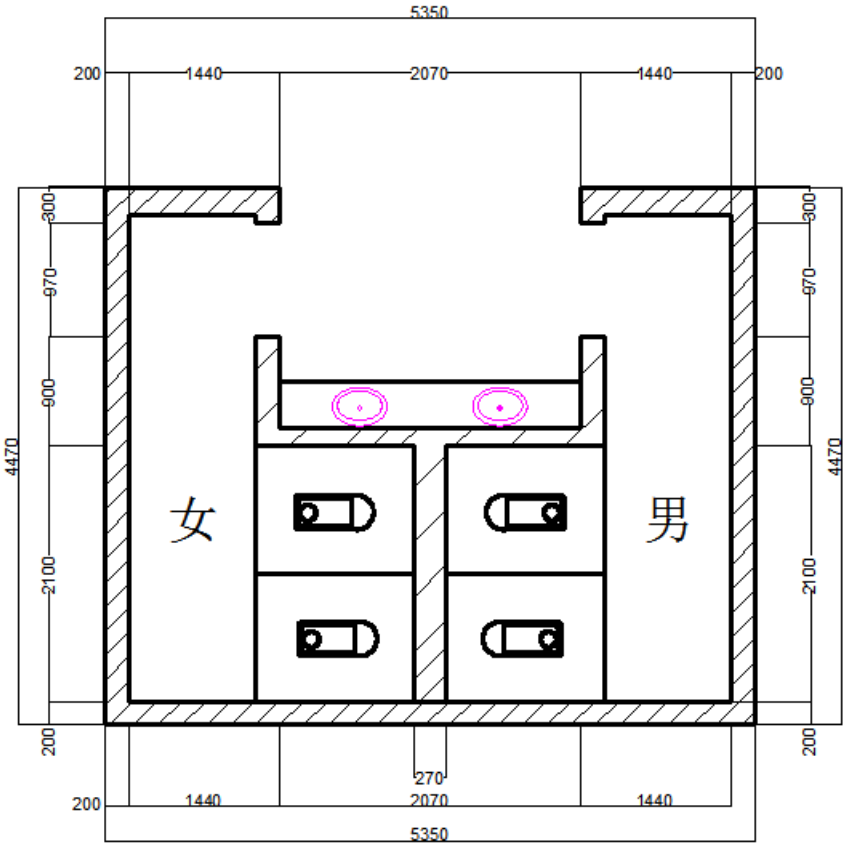


（四）拆除现场二楼某处从墙体根部进行掏打的痕迹



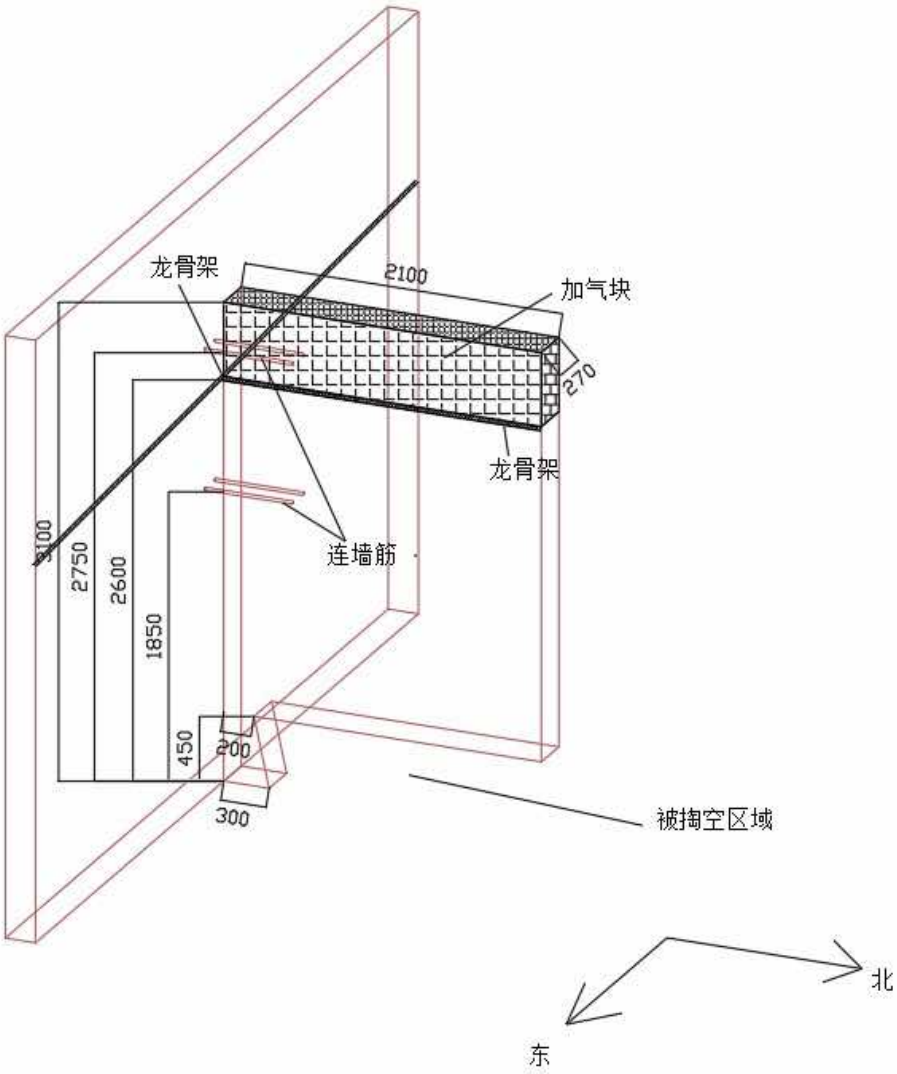
（五）拆除现场一楼某处从墙体根部进行掏打的痕迹

附件 2



二楼公共卫生间拆除前平面图

附件 3



二楼公共卫生间男女厕分隔墙复原三维示意图